contraloria.cl

Base de Dictámenes

facultades CGR, toma de razón, contratos de obra pública, adjudicación

NÚMERO DICTAMEN
003688N18

FECHA DOCUMENTO
31-01-2018

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 75/2004 Moopp art/69

MATERIA

Representa la resolución Nº 152, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 3.688 Fecha: 31-I-2018

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que acepta oferta para la ejecución de la obra “Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, región de Valparaíso, Etapa 1”, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista se

región de Valparaíso, Etapa 1", por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista se advierte que durante el proceso licitatorio el adjudicatario fue suspendido del Registro de Obras Mayores desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, de 2017, lo que contraviene el artículo 69 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en cuanto dispone que para participar en una licitación y para la adjudicación de un contrato, el contratista deberá encontrarse con su inscripción vigente en el registro de obras mayores que se determine en las bases.

Enseguida, cabe añadir, que de los antecedentes tenidos a la vista, resulta manifiesto que las ofertas técnicas de todos los licitantes no aparecen presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, conforme a lo requerido en el referido punto 3.1 de los pliegos.

Luego, no se acompañan los antecedentes del órgano competente que determinen la incorporación o no del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si se tiene presente la pregunta N° 50, de la serie de preguntas y respuestas.

Finalmente, en la resolución en examen se omite anotar el índice base de reajustabilidad del contrato.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS